

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 769/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิรัช นพศิริ กับพวก

จำเลย

นายวิรัช นพศิริ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 5956/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีก 2 สำนวน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,341,343 จำคุก 5 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 1 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 184 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 156)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนอง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>